

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5106388-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: MARCELO ANTONIO MAYWORM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. MERO INCONFORMISMO COM O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA RECURSAL PREVISTA NO CPC. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO EVIDENCIADA TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO APRESENTA VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com manutenção integral da decisão embargada. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5106388-27.2024.4.02.5101

510015155553 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5106388-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: MARCELO ANTONIO MAYWORM

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão desta Turma Recursal que não conheceu do recurso, dada a inadequação da via eleita.

Argumenta o embargante, em síntese, que a decisão colegiada padece de vício de fundamentação, visto que não considerado o teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença.

VOTO

Os embargos de declaração não merecem provimento.

Pela leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pelo embargante, no sentido de que a decisão da Turma seria omissa/contraditória, apenas demonstram seu inconformismo com o não conhecimento do recurso.

A sistemática recursal aplicável aos processos em trâmite perante os Juizados Especiais é aquela prevista nas Leis nº 9.099/1995, nº 10.259/2001 e nº 12.153/2009, não se cogitando da aplicação das regras do CPC sobre o tema.

Nesse ponto, como bem observado na decisão embargada, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, como regra, só cabe recurso em face de sentença definitiva, à exceção das hipóteses de deferimento e de indeferimento de tutelas provisórias - o que não é o caso dos autos.

Isso significa que na fase de cumprimento de sentença não há recurso cabível previsto em lei nem em norma regimental.

Não obstante, a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido o ajuizamento de mandado de segurança para impugnar decisões teratológicas na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, aliás, o enunciado 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

“É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado”.

Dessa forma, caso a União entenda que a decisão de primeira instância impugnada neste recurso é teratológica, a ela cabe valer-se do instrumento processual cabível, observado o prazo decadencial previsto em lei (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).

Prestados esses esclarecimentos, vê-se que não há vício de fundamentação a sanar no ato embargado.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com manutenção integral da decisão embargada. Referendada a decisão, intinem-se as partes.

5106388-27.2024.4.02.5101

510015155552 .V6